ДОГОВОР

на оказание услуг по уборке помещений № LR-ICL-2020/06

г. Алматы «01» мая 2020 г.

Товарищество с ограниченной ответственностью «Лира Ритейл KZ», БИН 100602009751, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Заместителя генерального директора Абенов Д.С., действующего на основании Доверенности б/н от 01.05.2020 года, с одной стороны, и

Товарищество с ограниченной ответственностью «IC Line», БИН 150228868477, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице Директора Ахметова Г.С., действующего на основании Устава, с другой стороны, далее по тексту совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор (далее — «Договор») о нижеследующем:

ТЕРМИНЫ

«Здание» — здание, расположенное по адресу, указанному в Приложении № 1 к Договору.

«Помещения» — подлежащие уборке, занимаемые Заказчиком помещения в Зданиях, указанных в Приложении № 1.

Статья 1. Предмет Договора

1.1. Предметом Договора является регулирование взаимоотношений Сторон, возникающих в связи с оказанием Исполнителем услуг по стационарной уборке Помещений и территории (далее — «Услуги») в соответствии с утверждённым Сторонами Перечнем и Графиком работ (Приложение № 1).

Статья 2. Обязанности Заказчика

2.1. Заказчик обязуется:

2.1.1. обеспечить выполнение условий настоящего Договора;

2.1.2. утвердить предоставленный Исполнителем Перечень и График работ (Приложение № 1), который уточняет основные виды услуг, оказываемых Исполнителем по настоящему Договору;

2.1.3. оплачивать услуги Исполнителя в порядке и сроки, установленные статьёй 6 настоящего Договора;

2.1.4. для постоянного взаимодействия с Исполнителем и его техническим персоналом (далее — «Технический персонал») назначить уполномоченное лицо из своих работников (далее — «Уполномоченное лицо») и уведомить об этом Исполнителя;

2.1.5. провести первоначальный инструктаж Технического персонала Исполнителя о порядке, правилах входа, выхода и условиях пребывания в Помещениях;

2.1.6. обеспечить необходимые условия для оказания услуг: централизованную систему сбора мусора, исправную канализацию, источники электропитания, холодного и горячего водоснабжения, освещение, места для залива и слива воды и складирования мусора;

2.1.7. относить стоимость электроэнергии, водоснабжения и канализации, потребляемых в процессе оказания услуг, на свой счёт;

2.1.8. при оказании услуг в помещениях с ограниченным доступом обеспечить присутствие ответственных сотрудников Заказчика;

2.1.9. сообщать Исполнителю о необходимости изменения сроков оказания услуг не менее чем за 24 часа до вступления таких изменений в силу;

2.1.10. подписать Акт выполненных работ не позднее 7 (семи) рабочих дней с момента получения или в тот же срок направить Исполнителю мотивированный отказ в письменной форме. Если мотивированный отказ не получен Исполнителем в указанный срок, услуги считаются принятыми.

2.1.11. в срок не позднее дня подписания Акта выполненных работ подписать оценочный лист качества, переданный представителем Исполнителя.

2.2. Заказчик вправе:

2.2.1. проводить совещания с Исполнителем для обсуждения текущих рабочих вопросов;

2.2.2. контролировать ход и качество оказываемых услуг, не вмешиваясь в хозяйственную деятельность Исполнителя.

Статья 3. Обязанности Исполнителя

3.1. Исполнитель обязуется:

3.1.1. самостоятельно определять способы оказания услуг так, чтобы услуги оказывались надлежащим образом и в оговорённые Сторонами сроки;

3.1.2. оказывать услуги с надлежащим качеством, в полном соответствии с утверждённым Заказчиком Перечнем и Графиком работ (Приложение № 1);

3.1.3. обеспечивать Технический персонал инвентарём, моющими и чистящими средствами, спецодеждой за свой счёт;

3.1.4. применять только сертифицированные чистящие и моющие средства, разрешённые санитарно-эпидемиологическими нормами Республики Казахстан, и исправный инвентарь;

3.1.5. соблюдать установленный Заказчиком режим доступа в Помещения;

3.1.6. бережно относиться к имуществу Заказчика, его работников и клиентов;

3.1.7. соблюдать конфиденциальность и не разглашать информацию о Заказчике, его клиентах и деятельности;

3.1.8. соблюдать требования охраны труда, пожарной безопасности, техники безопасности и санитарного контроля;

3.1.9. не позднее 1-го числа каждого месяца предоставлять Заказчику в двух экземплярах подписанный со своей стороны Акт выполненных работ за прошедший месяц и счёт-фактуру.

3.2. Исполнитель вправе предлагать Заказчику изменения, позволяющие повысить качество оказания услуг.

Статья 4. Порядок оказания услуг

4.1. Услуги оказываются Исполнителем в объёме и с периодичностью, установленными в Приложении № 1.

4.2. Уполномоченное лицо Заказчика осуществляет контроль за качеством и объёмом оказываемых услуг.

4.3. При обнаружении Уполномоченным лицом случаев некачественного оказания услуг Исполнитель обязуется устранить замечания за свой счёт в разумные сроки.

4.4. Если в процессе оказания услуг выявится невозможность выполнения отдельных видов услуг не по вине Исполнителя, Исполнитель в течение двух часов уведомляет Уполномоченное лицо, о чём составляется акт, подписываемый обеими Сторонами.

4.5. Заказчик вправе отстранить от оказания услуг лиц Технического персонала, появившихся в состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения, и потребовать их замены. Исполнителю предоставляется разумное время для замены.

4.6. Всё оборудование, инвентарь, чистящие и моющие средства, используемые Исполнителем, являются собственностью Исполнителя.

Статья 5. Ответственность Сторон

5.1. Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Республики Казахстан, если иное не установлено Договором.

5.2. Исполнитель не несёт ответственности за выход из строя оборудования Заказчика по вине Заказчика или третьих лиц.

5.3. В случае пропажи имущества Заказчика Исполнитель несёт ответственность только после проведения процессуальных действий, доказывающих вину Технического персонала.

5.4. При несвоевременном устранении Исполнителем выявленных Заказчиком фактов некачественного оказания услуг Заказчик вправе наложить на Исполнителя неустойку в размере 1% (один процент) от

месячной стоимости Услуг за каждый факт нарушения, но не более 5% (пяти процентов) от ежемесячного платежа.

5.5. Заказчик уплачивает Исполнителю неустойку в размере 1% от суммы задержанного платежа за каждый день просрочки, но не более 5% от суммы задержанного платежа.

5.6. Неустойка может быть удержана при взаиморасчётах либо оплачена виновной Стороной в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня письменного требования.

Статья 6. Условия оплаты

6.1. Стоимость Услуг предусмотрена в Приложении № 1 к Договору и указана с учётом НДС.

6.2. Исполнитель не позднее 1-го числа каждого месяца предоставляет Заказчику подписанный со своей стороны Акт выполненных работ за прошедший месяц и счёт-фактуру.

6.3. Оплата производится Заказчиком в течение 7 (семи) рабочих дней после принятия услуг без замечаний при наличии подписанного Сторонами Акта выполненных работ.

6.4. Изменение стоимости Услуг возможно только по соглашению Сторон путём подписания Дополнительного соглашения.

Статья 7. Срок действия Договора. Порядок расторжения

7.1. Договор вступает в силу с момента подписания и действует до 31 декабря 2020 года включительно.

7.2. Если ни одна из Сторон не позднее чем за 1 (один) месяц до окончания срока не заявит о расторжении, Договор автоматически пролонгируется на один календарный год неограниченное количество раз.

7.3. Каждая из Сторон вправе досрочно расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке, письменно уведомив другую Сторону не менее чем за 30 календарных дней до даты прекращения Договора.

7.4. При досрочном расторжении Стороны производят взаиморасчёты не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента расторжения.

Статья 8. Форс-мажор

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы: наводнения, пожара, землетрясения, эпидемии, военных действий, забастовок, актов государственных органов, повлёкших невозможность исполнения Договора.

8.2. Сторона обязана в течение 10 (десяти) календарных дней уведомить другую Сторону о наступлении таких обстоятельств. Подтверждением является справка компетентного органа.

8.3. Если обстоятельства непреодолимой силы продолжаются более 90 дней, любая Сторона вправе расторгнуть Договор с уведомлением за 30 дней.

Статья 9. Прочие условия

9.1. Договор регулируется законодательством Республики Казахстан.

9.2. Споры, не урегулированные переговорами в течение 15 (пятнадцати) календарных дней, разрешаются в судебном порядке в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

9.3. Изменения и дополнения к Договору действительны, если составлены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон.

9.4. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права по Договору третьим лицам без письменного согласия другой Стороны.

9.5. Договор составлен в двух экземплярах на русском языке, имеющих одинаковую юридическую силу.

9.6. Заказчик вправе отказаться от Договора в одностороннем порядке, направив уведомление за 7 календарных дней.

Статья 10. Адреса, реквизиты

ЗАКАЗЧИК
ТОО «Лира Ритейл KZ»
БИН 100602009751
г. Алматы, ул. Манаса, д. 32А, БЦ «Тау», офис 402
ИИК KZ__ ____ ____ ____ ____
Банк: _____

Заместитель генерального директора

_____ / Абенов Д.С. /
М. П.

ИСПОЛНИТЕЛЬ
ТОО «IC Line»
БИН 150228868477
Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Сатпаева, д. 90/1, офис 12
ИИК KZ45 601A 0310 0042 1177
АО «Банк Алтын Дала», БИК ALDAKZKA
Тел.: +7 (727) 300-10-20
Директор

_____ / Ахметова Г.С. /
М. П.

Приложение № 1
к Договору № LR-ICL-2020/06 от 01.05.2020 г.

Объёмы и стоимость Услуг

Действующая редакция Приложения № 1 утверждается дополнительными соглашениями к Договору.

ЗАКАЗЧИК
ТОО «Лира Ритейл KZ»
Заместитель генерального директора

_____ / Абенов Д.С. /

ИСПОЛНИТЕЛЬ
ТОО «IC Line»
Директор

_____ / Ахметова Г.С. /